

1502691-83.2021.8.26.0548
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022

... comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Leide Drogas) – Ré flagrada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
3ª Vara Criminal
Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1502691-83.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502691-83.2021.8.26.0548
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
SOLANGE APARECIDA DA SILVA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

SOLANGE APARECIDA DA SILVA PEREIRA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 11h09min, na Rua Cônego Cipião, altura do nº 112, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, SOLANGE APARECIDA DA SILVA PEREIRA trazia consigo e tinha em depósito um total de 13 (treze) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de “crack”, pesando 3,1g (três gramas e um decigrama), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

A acusada foi notificada (fls. 150) e apresentou Defesa Prévia (fls. 159/160). A denúncia foi recebida (fls. 171/173) e a ré foi devidamente citada (fls. 180). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que a ré praticou o crime de porte de entorpecente para uso pessoal, e não o de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 79/81 positivo para cocaína.

Quando interrogada, em Juízo, a ré negou os fatos, afirmando que o entorpecente apreendido em seu poder era destinado ao seu consumo pessoal.

O policial militar Isaque Tupina da Silva, em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento montado a cavalo, acompanhado de seu colega de farda, momento em que visualizou três indivíduos, que tentaram se esquivar da abordagem policial. Contou que realizada a busca pessoal, a acusada Solange trazia em sua cintura um kit contendo 12 invólucros aparentando conter crack. Disse que após a revista, no local em que ela estava, foi localizada uma blusa contendo mais uma porção de crack embalada de maneira idêntica aos localizados com ela, uma quantia de R\$50,00 em cédulas diversas e um aparelho de telefone celular. Narrou que a policial militar feminina Rabello, foi quem realizou a busca íntima minuciosa em um banheiro público naquela imediação e não encontrou nada de ilícito. Afirmou que outra equipe policial prestou apoio e conduziu a acusada sem uso de algemas em compartimento de presos. Informou que com relação aos outros dois indivíduos que estavam junto com Solange, foram identificados como Melki Zedec e José Messias, consultados via Copom nada constou e foram liberados no local. Disse que a equipe utiliza câmeras de operação integrada e as imagens podem ser solicitadas ao 01º Baep.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jonas Bonfin Pereira, na fase inquisitiva.

Essas as provas produzidas. Na esteirada da manifestação ministerial final, elas são insuficientes para embasar o decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo ser o acusado condenado pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Para formação da convicção condenatória seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal. A ré sequer foi vista em atitude típica de mercancia ilegal (troca com terceira pessoa, por exemplo) e não havia em relação a ela qualquer denúncia específica. Além do mais, a quantidade apreendida consigo não é expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio.

Os policiais militares afirmaram que em patrulhamento de rotina, decidiram pela abordagem da ré e que, ao revistarem-na, encontraram em seu poder as porções

descritas na denúncia.

A ré, em Juízo, negou a acusação que lhe é feita. Disse ser usuária de drogas e que o entorpecente apreendido era destinado ao seu consumo.

Assim, o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a quantidade de droga apreendida. Ora, para se firmar convicção de tráfico tão somente pela quantidade apreendida em poder de uma pessoa é necessário que esta quantidade seja realmente expressiva e significativa, caso contrário faz-se apenas uma pressuposição da traficância. Em matéria probatória pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Ré flagrada na posse de 04 pinos de cocaína (0,640 grama) e 20 pedras de crack – 1,5 grama) – Pleito de absolvição ou desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade de desclassificação – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas – Ré reincidente – Pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses a ser definida em sede de execução – Recurso parcialmente provido” (TJ SP, Apelação Criminal nº 0000467-67.2017.8.26.0057, 16ª Câmara de Direito Criminal, 10 de julho de 2020).

Assim, deve haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte o pedido inicial para desclassificar a conduta imputada à ré SOLANGE APARECIDA DA SILVA PEREIRA para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Ante a reincidência do réu, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses.

Tendo em vista o tempo de prisão cautelar, dou por cumprida a pena.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor da ré.

Isento a ré de custas, por ter sido representada pela Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 19 de julho de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA